

Acord de Confidențialitate

De către și între

Delgaz Grid S.A.

– numit în continuare "**Beneficiar**" –

și

.....

– numit în continuare "**Prestator**" –

– ambele denumite în continuare "**Părțile**" –.

Se convin următoarele cu privire la contractulîn cadrul căruia Prestatorul ofera Servicii de promovare

Pe parcursul colaborării Beneficiarul va pune la dispoziție informații pentru Prestator, care vor permite acestuia să îndeplinească obligațiile asumate. Având în vedere importanța crucială a acestor informații pentru operațiunile de afaceri ale Beneficiarului pe de o parte, și relațiile sale de afaceri cu alte terțe părți, pe de altă parte, Prestatorul va trata aceste informații cu cea mai mare grijă și garantează că va asigura confidențialitatea.

§ 1

Definiții

(1) "Informațiile confidențiale", în sensul prezentului acord, se referă la orice și toate informațiile, pe care Beneficiarul le pune la dispoziția Prestatorului în legătură cu contractul la care se face referire mai sus sau cu care Prestatorul devine informat într-un alt mod și care au fost desemnate ca fiind confidențiale sau care - indiferent de denumire - pot prin natura lor, să fie identificate ca fiind confidențiale. Informațiile confidențiale includ, de asemenea, informații pe care Prestatorul le obține sau le-a

obținut înainte de a executa acest Acord, în legătură cu desfasurarea contractuluila care se face referire mai sus. Informațiile confidențiale includ, dar nu se limitează la:

- a) Documentele Beneficiarului tehnice, economice și juridice și descrieri, incluzând, dar nelimitându-se la cadrul factual și tehnic al întreprinderii și/sau contractului, probleme și date generale sau specifice contractului referitoare la vânzări sau de natură comercială, planuri de afaceri și strategii, procese, personal și angajați și/sau orice descriere a proprietății intelectuale a Beneficiarului și/sau a know-how-ului (fie că sunt declarate a fi confidențiale sau nu);
 - b) relațiile Beneficiarului cu alte terțe părți sau cu acționarii săi, filiale sau companii afiliate, inclusiv, dar fără a se limita la toate aranjamentele contractuale și/ sau anexe la acestea, precum și condițiile economice, financiare și juridice din prezentul document, nume de clienți, furnizori sau partenerii indiferent de natura lor (fie declarate a fi confidențiale sau nu) și/sau operațiunile sale de afaceri , ofertele de afaceri și/sau cooperări strategice;
 - c) toate rapoartele, analizele, compilațiile, memorandumurile, rezumatele, mențiunile, extrasele sau alte materiale legate, în totalitate sau în parte, de informații în sensul prezentei Secțiuni 1, și care, în perioada derularii contractuale vor fi puse la dispoziția Prestatorului sau a Persoanele autorizate de către Prestator sau de către terțe părți mandatate de acesta sau pe care Prestatorul sau Persoanele Autorizate le-au obținut sau le vor obține în decursul relație contractuale;
 - d) toate informațiile care sunt fie marcate în mod explicit "confidențial" sau care prin natura lor sunt legate de detaliile de afaceri sensibile ale Beneficiarului.
- (2) În sensul prezentului acord, informațiile confidențiale nu se consideră că includ informații care, în întregimea lor, deja aparțin domeniului public sau au intrat în domeniul public. Prestatorul are sarcina de a prezenta probe care arată că informația este în domeniul public.
- (3) "**Terțele părți**", în sensul prezentului acord, nu sunt

- angajați ai Beneficiarului sau ale companiilor membre ale grupului Delgaz Grid S.A.
- consilieri externi angajați de către Beneficiar

cu condiția ca aceste persoane să fie direct implicate în proiect.

§ 2

Obligația de confidențialitate

- (1) Prestatorul convine prin prezenta să trateze cu deplină confidențialitate vis-à-vis de terțe părți orice și toate informațiile confidențiale, și de a folosi aceste informații numai în scopul realizării proiectului la care se face mai sus referire. În acest scop, Prestatorul trebuie să întreprindă toate măsurile necesare pentru a preveni o dezvăluire inadmisibilă de informații confidențiale. Prestatorul se obligă în mod specific să utilizeze metode de criptare și semnătură electronică în ceea ce privește transmiterea de informații prin intermediul internetului.
- (2) Pentru efectuare sau executarea obligațiilor care decurg din /contractul la care se face referire mai sus, Prestatorul poate desfășura și dezvălui informații confidențiale numai acelor persoane care au fost angajate pentru a efectua și îndeplini obligațiile menționate mai sus și care au executat un acord de confidențialitate în conformitate cu modelul cuprins în anexa 6.1 la prezentul acord de confidențialitate, sau un alt acord de confidențialitate al cărui domeniu de aplicare corespunde cel puțin cu cel a modelului prevăzut în anexa 6.1 la prezentul regulament, ("Persoanele Autorizate "). La cererea Beneficiarului , Prestatorul trebuie să furnizeze dovezi scrise către acesta referitoare la conformitatea cu acest serviciu.
- (3) Dacă legea din Romania sau un ordin de reglementare sau o autoritate publica in mod justificat, impun ca Prestatorul să divulge informații confidențiale către terțe părți, atunci acesta trebuie să notifice fără întârziere nejustificată Beneficiarul în scris, de îndată ce el însuși a aflat de orice astfel de obligație, și va conferi și se va consulta cu acesta cu privire la următorii pași de urmat în acest sens.

§ 3

Obligații suplimentare

- (1) Prestatorul se obligă, de asemenea, să nu utilizeze informațiile confidențiale puse la dispoziția sa pentru orice alt scop decât de a îndeplini obligațiile care decurg din contractul la care se face referire mai sus, și, în special, nu va folosi aceste informații confidențiale în scopuri de concurență și nici nu va dezvălui orice astfel de informații confidențiale către terțe părți sau le va pune la dispoziția publicului.
- (2) În plus, Prestatorul se angajează ca după încheierea activităților sale în cadrul contractului la care se face referire mai sus.
1. să returneze către Beneficiar pe baza de document scris și fără întârzieri nejustificate orice și toate Informațiile confidențiale scrise, documente, dispozitive de stocare a datelor, sau, la cerere formulată în format electronic pe adresele de email menționate în contractul de prestări serviciia le distruge fără întârziere,
 2. să returneze către Beneficiar în mod documentat fără întârzieri nejustificate orice și toate copiile și alte înregistrări pe care Prestatorul ar fi putut să le facă din informații confidențiale scrise, documente și medii de stocare a datelor, sau, la cerere formulată pe electronic pe email pe adresele de email menționate în contractul de prestări servicii de a le distruge fără întârziere și
 3. să returneze către Beneficiar în mod documentat fără întârzieri nejustificate orice și toate analizele, studiile sau alte evidențe pe care ar fi putut să le întocmească pe baza informațiilor confidențiale furnizate către acesta, indiferent de tipul sau forma acestora, sau, la cerere formulată pe electronic pe email pe adresele de email menționate în contractul de prestări servicii de a le distruge fără întârzieri nejustificate.
- (3) Prestatorul va efectua distrugerea oricărei și a tuturor informațiilor confidențiale într-un mod compatibil cu legile de protecție a datelor și în conformitate cu alte legi și reglementări aplicabile și va oferi confirmarea scrisă a acesteia către Beneficiar în cel mai scurt timp posibil.
- (4) Obligația Prestatorului de a trata Informațiile confidențiale și documentele în mod confidențial vor rămâne neafectate de reîntoarcerea sau distrugerea informațiilor și a documentelor scrise.

- (5) Prestatorul va informa Beneficiarul fără întârzieri nejustificate în cazul oricărui indiciu cum că a avut loc o încălcare a prezentului Acord de Confidențialitate.
- (6) Prestatorul nu va divulga relația de afaceri cu Beneficiarul fără acordul prealabil scris al acestuia .

§ 4

Încălcarea obligațiilor

- (1) În ceea ce privește fiecare încălcare individuală a oricărei obligații în temeiul prezentului acord de confidențialitate, Prestatorul se angajează să plătească o penalitate contractuală de **100.000 euro**, care nu va fi creditată pentru orice daune pe care Beneficiarul le-ar putea suferi ca urmare a încălcării Prestatorului a obligațiilor de confidențialitate. Prestatorul se consideră că a renunțat la apărarea unei încălcări continue.
- (2) Orice încălcări ale obligației de confidențialitate de către persoane pe care Prestatorul le detașează și/sau le-a detașat pentru a efectua sau a executa obligațiile se atribuie Prestatorului ca o încălcare proprie a acestuia a obligației de confidențialitate.
- (3) Prestatorul va suporta sarcina probei pentru a arăta că nu a avut loc nici o încălcare a prezentului Acord de Confidențialitate.

§ 5

Termenii Acordului

Obligațiile asumate de Prestator în cadrul prezentului acord vor supraviețui rezilierii sau sfârșitului relației de colaborare la care se face referire mai sus pentru o perioadă de **1 (un) an** de la încetarea discuțiilor privind proiectul/contractul.

§ 6

Diverse

- (1) În scopuri de clarificare, Părțile constată că nici o garanție de orice fel a drepturilor, în special a drepturilor de utilizare, nu este asociată cu transmiterea/dezvăluirea de informații confidențiale.
- (2) Prestatorul nu va obține nici o pretenție de orice fel pe baza prezentului acord de a încheia acorduri suplimentare cu Beneficiarul.
- (3) Informațiile confidențiale sunt și vor rămâne în proprietatea părții dezvăluitoare. Nimic din prezentul acord nu are ca scop acordarea de drepturi oricărei părți în temeiul vreunei brevete, dreptului de licență sau dreptului de autor al celeilalte părți și nici prezentul acord nu acordă Prestatorului niciun drept în sau la informațiile confidențiale ale părții dezvăluitoare.

§ 7

Prevederi Finale

- (1) În cazul în care orice prevedere a prezentului acord este sau devine nulă, în întregime sau în parte, atunci celelalte prevederi ale prezentului Acord nu vor fi afectate. Prevederea legală valabilă, care reflectă cel mai bine din punct de vedere economic sensul și scopul exprimat în prevederea nevalidă, va fi considerată aplicată în locul prevederii nevalide.
- (2) Părțile convin că locația și competența aparțin instanțelor de la sediul Beneficiarului.
- (3) Acest Acord este guvernat de legile de fond din România, cu excepția normelor conflictuale care se referă la legile altor jurisdicții.
- (4) Toate modificările și completările la prezentul acord trebuie să fie făcute în scris pentru a fi valabile. Se poate renunța la această cerință scrisă numai în scris.
- (5) Fiecare parte reprezintă, garantează și respectă faptul că are dreptul și autoritatea deplină de a încheia prezentul Acord și de a-și îndeplini obligațiile în conformitate cu acesta, că au fost obținute toate aprobările și autorizațiile necesare și că, după semnarea de către reprezentantul său autorizat, prezentul acord trebuie să fie executat în mod corespunzător și să fie obligatoriu din punct de vedere juridic pentru partea respectivă din toate punctele de vedere.
- (6) Anexa 6.1 este încorporată prin referință în prezentul acord.

....., [Data]

.....

Anexa 6.1

Model: Obligația de confidențialitate a indivizilor stabiliți de către Prestator

Subsemnatul (Subsemnatul) a fost angajat de către Prestator în scopul de a efectua și / sau îndeplini obligațiile Prestatorului către Beneficiar în legătură cu contractul de prestari servicii Subsemnatul confirmă prin prezenta că are cunoștință de obligațiile Prestatorului de confidențialitate în temeiul Acordului de Confidențialitate dintre Beneficiar și Prestator.

Prin executarea acestui angajament de confidențialitate, Subsemnatul, de asemenea, se angajează să păstreze confidențialitatea Informațiilor confidențiale și să prevină orice dezvăluire neautorizată a informațiilor confidențiale, înțelegând prin aceasta că scopul acestei obligații personale de confidențialitate este în conformitate cu scopul convenit între Beneficiar și Prestator. În conformitate cu acest acord, subsemnatul este, în mod special, obligat

1. să păstreze informațiile confidențiale în cel mai mare secret vis-à-vis de terțele părți și să folosească aceste informații doar pentru a executa obligațiile Prestatorului în legătură cu contractul de prestari servicii
2. să nu folosească Informațiile Confidențiale pentru alte scopuri, în special nu în scopuri de concurență, nici să le dezvăluie terțelor părți sau să le facă disponibile public,
3. la finalizarea sarcinilor delegate de către Prestator în legătură cu proiectul, individul va returna fără întârziere orice și toate informațiile confidențiale scrise, documente, medii de stocare a datelor, copii, precum și alte înregistrări (chiar și cele pregătite de către subsemnatul însuși) Prestatorului sau le va distruge la cererea acestuia.

Chiar și după ce angajamentul contractual cu Prestatorul s-a încheiat, Subsemnatul rămâne legat de acest angajament de confidențialitate, atât timp cât Informațiile Confidențiale nu au intrat în mod explicit în domeniul public.

[Oraș], [Dată]

Nume

Prenume

Semnatura
